

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4602/2531

บริษัท แอ็ดวันซ์ฟาร์มา จำกัด  
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์  
ล.

ป.รัชฎากร มาตรา 78

ยาทุกชนิดตามข้อ 3 (1) ของบัญชีอัตราค่าไ้โรมาตรฐานสินค้านำเข้า หมายถึงยาที่ใช้กับมนุษย์เท่านั้น สำหรับยาป้องกันกำจัดศัตรูและโรคพืชสัตว์ตามข้อ 3 (4) หมายถึงยาป้องกันกำจัดศัตรูและโรคพืชอย่างหนึ่งกับยาห้องกันกำจัดศัตรูและโรคสัตว์อีกอย่างหนึ่ง

สินค้าของโจทก์เป็นยารักษาโรคสัตว์ทั่วไป จึงเป็นยากำจัดโรคสัตว์ตามข้อ 3 (4) อัตราค่าไ้โรมาตรฐานกำหนดไว้ร้อยละ 11.5

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์สั่งซื้อยารักษาโรคสัตว์ จำพวกสัตว์เกษตรจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรหลายคราว จำเลยที่ ๒ ได้เก็บภาษีการค้าโดยเอาอัตราภาษีการค้าสำหรับยาสัตว์ทั่วไปร้อยละ ๗ มาคำนวณ อันเป็นการไม่ถูกต้อง โจทก์จะต้องเสียภาษีการค้าสำหรับยาสัตว์จำพวกสัตว์เกษตรร้อยละ ๑.๕ เท่านั้น และเป็นเหตุให้การคำนวณภาษีบำรุงเทศบาลผิดไปด้วย นอกจากนี้จำเลยที่ ๒ ใช้อัตราค่าไ้โรมาตรฐานร้อยละ ๒๑ มาคำนวณ ซึ่งตามกฎหมายอัตราค่าไ้โรมาตรฐาน

กำหนดไว้ร้อยละ ๑๑.๕ เป็นเหตุให้ค่าภาษีผิดไป ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินค่าภาษีที่เรียกเก็บเกินไปแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ ๒ เรียกเก็บภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลถูกต้องแล้ว จำเลยที่ ๑ ไม่ได้โต้แย้งสิทธิโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๑ และโจทก์นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรและเสียภาษีอากรให้จำเลยที่ ๒ เมื่อนับถึงวันฟ้องเกิน ๒ ปีแล้ว สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงระงับไปก่อนฟ้อง ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.๒๔๖๙ มาตรา ๑๐ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองคืนเงินแก่โจทก์เป็นเงิน ๑๑๘,๘๓๐.๒๗ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติในชั้นนี้โดยคู่ความไม่ได้แย้งกันว่า โจทก์สั่งและนำเข้าสินค้ายารักษาโรคสัตว์ทั่วไปจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรรวม ๔๔ ใบชน จำเลยที่ ๒ เรียกเก็บภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลแทนจำเลยที่ ๑ โดยคำนวณรายรับจากอัตรากำไรมาตรฐานร้อยละ ๒๑ ปัญหาในชั้นนี้ มีว่าการที่จำเลยเรียกเก็บภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลจากโจทก์โดยคำนวณรายรับจากอัตรากำไรมาตรฐานร้อยละ ๒๑ ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. บวกอากรขาเข้านั้น ขอบหรือไม่

ตามบัญชีอัตราค่าไวยาวัจกรของสินค้านำเข้าทำยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร  
เกี่ยวกับภาษีการค้า ( ฉบับที่ ๗) เรื่องให้ใช้เกณฑ์คำนวณเพื่อกำหนดมูลค่าของสินค้า  
ที่นำเข้าในราชอาณาจักรเป็นรายรับหมด ๑ ประเภท ๑ ชนิด ๑(ก) (ข) และ (ค) นั้น  
สินค้าตามข้อ ๓ ยาและเคมีภัณฑ์ (๑) ระบุยาทุกชนิด รวมทั้งที่ใช้บำรุงหรือรักษา  
อนามัย ซึ่งแพทย์หรือประชาชนนำไปใช้โดยตรงร้อยละ ๒๑ ส่วน (๔) ระบุ ปุ๋ยยา  
ป้องกันกำจัดศัตรูและโรคพืชสัตว์ร้อยละ ๑๑.๕ โจทก์อ้างว่า สินค้ารายพิพาทของ  
โจทก์นั้นเป็นสินค้าตามข้อ ๓(๔) อัตราค่าไวยาวัจกรร้อยละ ๑๑.๕ แต่จำเลยโต้แย้ง  
ว่าสินค้าของโจทก์เป็นสินค้าตามข้อ ๓(๑) อัตราค่าไวยาวัจกรร้อยละ ๒๑ ศาลฎีกา  
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ยาทุกชนิดตามข้อ ๓ (๑) นั้นน่าจะหมายถึงยาที่ใช้กับมนุษย์  
เท่านั้น เพราะคำว่าอนามัยน่าจะหมายถึงอนามัยของมนุษย์ ส่วนคำว่าแพทย์ หรือ  
ประชาชนนำไปใช้ได้โดยตรงนั้นชี้ชัดยิ่งขึ้นว่าเป็นยาที่มนุษย์ใช้โดยตรง หากยาทุก  
ชนิดหมายความว่ายาที่ใช้กับสัตว์และพืชด้วยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีข้อ ๓ (๔) ให้  
ซ้ำซ้อนกัน สำหรับยาป้องกันกำจัดศัตรูและโรคพืชสัตว์ตามข้อ ๓ (๔) นั้นหมายถึงยา  
ป้องกันกำจัดศัตรูและโรคพืชอย่างหนึ่งกับยาป้องกันกำจัดศัตรูและโรคสัตว์อีกอย่าง  
หนึ่ง สินค้าของโจทก์เป็นยารักษาโรคสัตว์ทั่วไปจึงเป็นยากำจัดโรคสัตว์ตามข้อ ๓ (๔)  
ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

สำหรับฎีกาของจำเลยในเรื่องอายุความนั้น เมื่อศาลชั้นต้นไม่วินิจฉัยปัญหา  
เรื่องอายุความ จำเลยมิได้ยกปัญหานี้ขึ้นกล่าวอ้างในคำแก้อุทธรณ์ ปัญหาเรื่องอายุ  
ความจึงไม่ขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยปัญหานี้  
จึงชอบแล้ว จำเลยอ้างปัญหานี้ขึ้นมาในชั้นฎีกาก็จึงไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลแพ่ง - นายเจริญ หัตถกรรม  
ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |